

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4161/2535

พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล
บางซื่อ

โจทก์

นาย ดาบตำรวจ (หญิง) สุวรรณีย์ คุ่ม
เรือง กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 132 เดิม, มาตรา 383, มาตรา 797, มาตรา 820

ป.วิ.อ. มาตรา 112 (2)

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 5 (2)

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2497 มาตรา 5(2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศของ คณะปฏิวัติฉบับที่ 196 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2515 เป็นบทบัญญัติ จำกัดอำนาจของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งมีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 112 ในอันที่ จะกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรให้นายประกันชดใช้เมื่อ มีการผิดสัญญาประกัน ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค โดยให้พนักงานสอบสวนหรือ พนักงานอัยการกำหนดจำนวนเงินที่นายประกันจะต้องชดใช้เมื่อมี การผิดสัญญาประกันเพียงไม่เกินจำนวนเงินตามเช็ค ดังนั้นการที่พนักงานสอบสวนในคดีนี้สั่งปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดให้นายประกันใช้เงิน 600,000 บาท เมื่อมีการผิดสัญญาประกันซึ่งเกินกว่าจำนวนเงินตามเช็คซึ่งมีเพียง 500,000 บาท เป็นแต่เพียงการกระ

ทำที่เกินอำนาจของพนักงานสอบสวนจึงใช้บังคับนายประกันได้เพียงเท่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ คือเท่าจำนวนเงินในเช็ค มิใช่ตกเป็นโมฆะเสียทั้งหมด เพราะสัญญาประกันดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายแต่อย่างใด ตามหนังสือมอบอำนาจมีข้อความระบุว่า มอบให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้มีอำนาจจัดการประกันตัวผู้ต้องหา โดยนำโฉนดที่ดินของจำเลยที่ 2 เป็นประกันและให้จำเลยที่ 1 ให้ถ้อยคำต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่แทนด้วย แม้จำเลยที่ 1 จะเข้าทำสัญญาประกันในนามตนเอง มิได้ระบุว่ากระทำการแทนจำเลยที่ 2 ก็ตามแต่ในการตีความแสดงเจตนา นั้นให้ฟังถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษรทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 132 เดิม แสดงว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาขอประกันตัวผู้ต้องหาแทนจำเลยที่ 2 ตามที่ได้รับมอบอำนาจมา หาได้กระทำการเป็นส่วนตัวแต่อย่างใดไม่ ประกอบกับการมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ต้องหารายนี้จะต้องมีหลักประกัน และจำเลยที่ 1 ก็ได้ทำสัญญาประกันโดยมอบหลักประกันของจำเลยที่ 2 ให้โจทก์ยึดถือไว้ แสดงว่าจำเลยที่ 1 จะขอประกันเป็นการส่วนตัวหาได้ไม่ เพราะจำเลยที่ 1 ไม่มีหลักทรัพย์เป็นประกันย่อมถือได้ว่าสัญญาประกันรายนี้จำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำการแทนจำเลยที่ 2 เท่านั้น จำเลยที่ 2 เป็นเพียงตัวแทนหาต้องรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ด้วยไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามฟ้องได้ แต่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ กรณีจึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 1 จะไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาขึ้นมา แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาคดีให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายให้จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาขอให้บังคับจำเลยทั้งสองใช้เงินตามสัญญาจำนวน 600,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2526 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 43,150.70 บาท และนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาประกันนายสุเทนมิ่งขวัญ ผู้ต้องหาในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 2 มิได้เป็นผู้ประกันผู้ต้องหาร่วมกับจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผูกพันเกี่ยวข้องเป็นส่วนตัวที่จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หากผู้ต้องหาหลบหนีหรือจำเลยที่ 2 ผิดสัญญาประกันก็เป็นเรื่องที่โจทก์จะเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 2 โจทก์กำหนดราคาค่าประกันสูงกว่าจำนวนเงิน 500,000 บาท ตามเช็คที่ผู้ต้องหาออกมิชอบด้วยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 196 จึงบังคับไม่ได้ ค่าปรับไม่ควรเกิน 50,000 บาท และโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในมูลหนี้ดังกล่าวจำเลยที่ 1 มิได้ผิดสัญญาประกัน เพราะได้มอบตัวผู้ต้องหาให้แล้วจำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับหนังสือจากโจทก์ให้ส่งตัวผู้ต้องหาหรือชำระค่าปรับ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 มิได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาประกันตัวนายสุเทนมิ่งขวัญ ผู้ต้องหาไปจากโจทก์ฝ่ายโจทก์กับจำเลยที่ 1 นายสุเทนมิ่งขวัญ ได้ร่วมกันหลอกลวงจำเลยที่ 2 ว่า ภาระของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันกับจำเลยที่ 1 ถูกจับฐานเล่นการพนัน จำเลยที่ 1 ขอยืมโฉนดที่ดินของจำเลยที่ 2 ไปประกันตัวภรรยาของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวมีระยะเวลา 1 เดือน แล้วจะนำมาคืน โดยให้จำเลยที่ 2 และสามีลงนามในแบบพิมพ์หนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่ได้กรอกข้อความแล้วจำเลยที่ 1 ไปดำเนินการเอง แต่จำเลยที่ 1 กลับนำไปประกันนายสุเทนมิ่งขวัญ เป็นการขัดกับเจตนาของจำเลยที่ 2 และสามี สัญญาประกันจึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 2 โจทก์จะคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 2 นับแต่วันผิดนัดไม่ได้ โจทก์กำหนดราคาค่าประกัน

สูงเกินไปไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเพียง 43,125 บาทมิใช่ 43,150.70 บาท ตามที่ฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่เกินจำนวน 43,150 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ยื่นคำร้องขอประกันตัวนายสุเทน มิ่งขวัญ ในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ โดยใช้โฉนดของจำเลยที่ 2 เป็นหลักประกัน โดยจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกันตามสัญญาประกันเองสารหมาย จ.1 และจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 นำโฉนดที่ดินฉบับดังกล่าวไปประกันตัวนายสุเทนได้ ตามเอกสารหมาย จ.2 โดยนายวิเชียร แซ่เซียวสามีของจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมตามเอกสารหมาย จ.3 กับทั้งมีบันทึกให้ความยินยอมในการยึดหลักประกันตามเอกสารหมาย จ.4 ด้วย และได้รับอนุญาตจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อให้ประกันตัวนายสุเทนโดยตีราคาค่าประกัน 600,000 บาทเมื่อถึงวันนัดส่งตัวนายสุเทน ปราบกฏ

ว่ามีการผิติดหลายครั้งคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ 2 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันและบันทึกการยินยอมให้ยึดหลักประกันตามเอกสารหมาย จ. 3 และ จ.4 หรือไม่ปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงเชื่อได้ตามข้อนำสืบของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 นำเอาโฉนดที่ดินดังกล่าวไปประกันตัวนายสุเทนตามฟ้องจริง จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันและบันทึกการยินยอมให้ยึดหลักประกันตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.4

ข้อ 2. จำเลยผิติดส่งตัวนายสุเทนต่อพนักงานสอบสวนแล้วหรือไม่ ปัญหาข้อนี้เห็นว่า เมื่อฟังว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1 แล้ว การที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 2 ทราบเรื่องให้ส่งตัวนายสุเทนแล้ว ย่อมถือว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวการทราบด้วยแล้ว เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ส่งตัวนายสุเทนตามนัด จึงถือว่าจำเลยทั้งสองผิติดแล้ว

ข้อ 3. การที่พนักงานสอบสวนตีราคาค่าประกันเกินกว่า 500,000 บาท อันเป็นจำนวนเงินในเช็คนั้น ชอบด้วยกฎหมายเพียงใดหรือไม่ ปัญหาข้อนี้จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า การตีราคาค่าประกันดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิติดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 5(2)ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 196 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2515 นั้น ถ้าจำนวนเงินที่ระบุในเช็คแต่ละฉบับหรือหลายฉบับรวมกันเกินกว่าห้าหมื่นบาท การควบคุมผู้ต้องหา ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรือหลักประกันไม่เกินจำนวนเงินตามเช็คบทบัญญัติดังกล่าว

เป็นข้อจำกัดอำนาจของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งมีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 113 ในอันที่จะกำหนดจำเลยเงินตามที่เห็นสมควรให้นายประกันใช้ได้เมื่อมีการผิดสัญญาประกัน โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการกำหนดจำนวนเงินที่นายประกันจะต้องใช้ได้เมื่อมีการผิดสัญญาประกันเพียงไม่เกินจำนวนเงินตามเช็คในคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค การที่พนักงานสอบสวนในคดีนี้สั่งปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดให้นายประกันใช้เงิน 600,000 บาท เมื่อมีการผิดสัญญาประกัน ซึ่งเกินกว่าจำนวนเงินตามเช็คซึ่งมีเพียง 500,000 บาท นั้น เป็นแต่เพียงการกระทำที่เกินอำนาจของพนักงานสอบสวนจึงใช้บังคับนายประกันได้เพียงเท่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ คือเท่าจำนวนเงินในเช็ค มิใช่ตกเป็นโมฆะเสียทั้งหมด เพราะสัญญาประกันดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายแต่อย่างใด

ข้อ 4. ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยทั้งสองชำระค่าปรับตามสัญญาประกันเพียง 150,000 บาท นั้น เมื่อจำนวนที่สูงหรือต่ำเกินไปหรือไม่เพียงใด ปัญหาข้อนี้เห็นว่าเมื่อจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าปรับต่อพนักงานสอบสวนตามสัญญาประกัน จำเลยต้องชำระค่าปรับตามสัญญาในส่วนซึ่งไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุในเช็คเป็นเงิน 500,000 บาท เมื่อได้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ในเรื่องนี้แล้วควรลดค่าปรับให้จำเลยเพียงกึ่งหนึ่ง คงปรับจำเลย เป็นเงิน 250,000 บาท นั้นต่ำเกินไป

ข้อ 5. จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เพียงใด ปัญหาข้อนี้โจทก์ฎีกาว่าความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ตามสัญญาประกันนั้นแบ่งแยกกันได้ ศาลอุทธรณ์จึงไม่มีอำนาจพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 1 ด้วย เพราะจำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์ เห็นว่าตามหนังสือมอบอำนาจเอกสาร จ.2 มีข้อความระบุว่า มอบให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้มีอำนาจจัดการประกันตัวผู้ต้องหาโดยนำโฉนดที่ดินของจำเลยที่ 2 เป็นประกันและให้จำเลยที่ 1 ให้ถ้อยคำต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่แทนด้วย แม้จำเลยที่ 1 จะ

เข้าทำสัญญาประกันในนามตนเองมิได้ระบุว่ากระทำการแทนจำเลยที่ 2 ก็ตาม แต่ในการตีความแสดงเจตนานั้นให้ฟังถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษรทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 132 เดิม (มาตรา 171 ที่แก้ไขใหม่) แสดงว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาขอประกันตัวผู้ต้องหาแทนจำเลยที่ 2 ตามที่ได้รับมอบอำนาจมา หากได้กระทำการเป็นส่วนตัวแต่อย่างใดไม่ ประกอบกับการมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ต้องหารายนี้จะต้องมีหลักประกัน และจำเลยที่ 1 ก็ได้ทำสัญญาประกันโดยมอบหลักประกันของจำเลยที่ 2 ให้โจทก์ยึดถือไว้ แสดงว่าจำเลยที่ 1 จะขอประกันเป็นการส่วนตัวหาได้ไม่ เพราะจำเลยที่ 1 ไม่มีหลักทรัพย์เป็นประกันยอมถือได้ว่าสัญญาประกันรายนี้จำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำการแทนจำเลยที่ 2 เท่านั้น จำเลยที่ 1 เป็นเพียงตัวแทนหาต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 2 ด้วยไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามฟ้องได้ แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ กรณีจึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 1 จะไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาขึ้นมา แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาคดีให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายให้จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ใช้เงินจำนวน 250,000 บาทแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ